STANDARDY POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH
W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM HAPPY KIDS

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Happy Kids ustanowił i wprowadził w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Standard I.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

W dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Happy Kids zapisane są:

● procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny oraz personelu placówki,

● zasady bezpiecznych relacji na linii personel placówki - dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem,

● zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku oraz zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania,

● zasady dostępu dzieci do internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami.

Cały personel przedszkola zna treść dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich członków personelu przedszkola.

Osobą odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki ochrony dzieci jest dyrektor placówki Małgorzata Szygulska, której rola oraz zadania są jasno określone.

Standard II.

Personel- monitorowanie edukacja i zaangażowanie pracowników w celu zapobiegania krzywdzenia dzieci.

Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Rekrutacja pracowników w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym odbywa się według zasad, które obejmują ocenę merytorycznego przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.

Placówka uzyskała informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach zatrudnionych w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Happy Kids.

Przedszkole uzyskało oświadczenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych dotyczące niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego - w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Przedszkole zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

Rozpoczynając pracę w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Happy Kids wszyscy członkowie personelu oraz praktykanci, wolontariusze, czy osoby prowadzące warsztaty i zajęcia dodatkowe z firm współpracujących, na bieżąco przechodzą szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmujące zapoznanie z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie rozpoznawania czynników oraz identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci.

Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności
prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji.
Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie procedury „Niebieskie Karty”.
Pracownicy przedszkola mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek: (Poradnia, CPR, MOPS, Stowarzyszenia- regionalne)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4Jemiołowa 59 Wroclaw tel. 71 798 68 30 wew. 206
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 71 72 21 860
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 71 78 22 322
Komisariat Policji Wrocław – Fabryczna 47 87 143 80 ,
które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).
Dyrektor i właściciel placówki Małgorzata Szygulska ukończyła szkolenie z edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz bezpieczeństwa w sieci i dysponuje scenariuszami zajęć oraz materiałami edukacyjnymi dla dzieci, które systematycznie wykorzystywane są w ramach prowadzonych warsztatów z dziećmi, czy wewnętrznych szkoleń z pracownikami placówki.
Przedszkole oferuje rodzicom/opiekunom prawnym edukację w zakresie wychowania dzieci
bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
W przedszkolu znajduje się tablica dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, na której zamieszczane są przydatne informacje na temat:
● wychowania dzieci bez przemocy,
● rekomendowanych metod wychowawczych,
● budowaniu relacji z dzieckiem,
● ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
● zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w internecie,
● danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych.
Wszyscy rodzice i opiekunowie prawni zostali zapoznani z obowiązującą w placówce POLITYKĄ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM poprzez udostępnienie materiałów mailowo i dodatkowo na stronie internetowej przedszkola. W razie potrzeby istnieje możliwość indywidualnych spotkań w placówce.

Standard III.

Procedury- funkcjonowanie procedur zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

1.Przedszkole oferuje dzieciom cały rok szkolny edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem w oparciu o materiały m.in. fundacji PO DRUGIE, fundacji DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Straży Miejskiej i Policji, Straży Pożarnej we Wrocławiu,
Publicznej Biblioteki Miejskiej Filia nr 22 ul. Chociebuska 8-10 71 354 72 67

W placówce odbyły się zajęcia na temat praw dziecka oraz zajęcia na temat ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem.
Dzieci zostały poinformowane do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę
w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.
Warsztaty poprowadziła dyr. Małgorzata Szygulska

w oparciu o materiały edukacyjne w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w internecie (broszury, ulotki, książki).
Warsztaty będą się odbywały cyklicznie raz w roku bądź częściej, stosownie do potrzeb.
Strefa wsparcia dziecka w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Happy Kids jest systematycznie udoskonalana.
Grupa przedszkolna objęta jest metodami pracy z elementami arteterapii, sensoplastyki, terapii dźwiękiem, biblioterapii, muzykoterapii w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności dzieci na temat Standardów Ochrony.

2. Procedury postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka.
W przypadku zauważenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania informacji dyrektorowi.
Sprawę należy wyjaśnić przy udziale dyrektora, wychowawcy jak i również psychologa i podjąć następujące działania:
- przeprowadzić rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem
- przeprowadzić rozmowę z innymi osobami, które mogą pomóc w ocenie sytuacji
- zorganizować spotkanie z rodzicami/ opiekunami pokrzywdzonego dziecka
- w oparciu o rozmowy z dzieckiem, nauczycielami i rodzicami/ opiekunami stworzyć plan pomocy dziecku(działania jakie przedszkole podejmuje w celu zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, wsparcia oferowanego przez przedszkole, skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba)
Wychowawca informuje dyrektora oraz rodziców/ opiekunów prawnych o stwierdzeniu naruszenia Standardów Ochrony Małoletnich.
Dyrektor powołuje Zespół Interwencyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, wychowawca, dyrektor, osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich. Zespół działa we wszystkich przypadkach wymagających interwencji (w przypadkach krzywdzenia dziecka w domu rodzinnym, lub w przypadku zgłoszenia przez opiekunów podejrzenia krzywdzenia dziecka przez personel placówki. Zespół Interwencyjny opracowuje plan pomocy dziecku.
W przypadku zgłoszenia krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola, Zespół Interwencyjny organizuje spotkanie z rodzicami w celu omówienia zdarzenia, następnie sporządza notatkę ze spotkania.
Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem w celu wyjaśnienia zdarzenia i obowiązku zawiadomienia policji.
W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka w domu rodzinnym, informuje się rodziców/ opiekunów prawnych dziecka o obowiązku placówki, polegającym na zgłoszeniu podejrzenia naruszenia Standardów Ochrony Małoletnich do odpowiednich instytucji.
Następnie dyrektor/ wychowawca składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, policji, lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny.
Składający zawiadomienie ma obowiązek zrobić kopie sporządzanej dokumentacji.
Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, którą dołącza się do dokumentacji pobytu dziecka w placówce.
Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykorzystywaniem obowiązków służbowych pozyskały informacje o krzywdzeniu dziecka, są zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Standard IV.
Monitorowanie i weryfikacja zgodności prowadzonych działań ze standardami ochrony.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Happy Kids monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Przyjęte zasady i realizowanie praktyki ochrony dzieci są weryfikowane - przynajmniej raz na rok przez wyznaczoną osobę dyr. Małgorzatę Szygulską.
W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci Niepubliczny Punk Przedszkolny Happy Kids konsultuje się z rodzicami/opiekunami dzieci w celu ewaluacji podejmowanych działań.
Metody wychowawcze stosowane w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Happy Kids są zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej, na poziomie możliwości psychofizycznych dzieci oraz zgodne z tempem ich rozwoju.
W przedszkolu stosowana jest metoda oparta na wzajemnym szacunku oraz wspieraniu dziecka
w zrozumieniu jego potrzeb i motywów działania, a także rozwijaniu umiejętności radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami.
Stosowany jest kodeks grupowy, wzmacniający pozytywne zachowania i eliminujący negatywne. Jest on współtworzony ze wszystkimi dziećmi i ma na celu regulowanie funkcjonowania grupy.
W sytuacji niewłaściwego zachowania nie są stosowane kary, a konsekwencje nieodpowiedniego zachowania z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowania jego godności.
Konsekwencją negatywną może być zmiana aktywności, indywidualne zwrócenie uwagi, rozmowa. Natomiast nagrodę może stanowić pochwała indywidualna, pochwała na tle grupy, nadanie przywileju, pochwała do rodzica.

Zasady bezpiecznych relacji z dziećmi:
-W komunikacji z małoletnimi należy zachować cierpliwość i szacunek,
- Należy uważnie słuchać dzieci i udzielać im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej
sytuacji. Komunikując się z dzieckiem starać się, by twarz była na poziomie twarzy dziecka.
- Należy zapewniać dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo z jakąś sytuacją, zachowaniem czy słowami, mogą o tym powiedzieć i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji lub pomocy.
- Należy doceniać i szanować wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażować
i traktować równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status
społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
- Podejmując decyzje dotyczące dziecka, należy informować o tym małoletniego i starać się brać
pod uwagę jego oczekiwania jeżeli to możliwe.
- Należy szanować prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady
poufności, aby chronić dziecko, należy wyjaśnić to małoletniemu najszybciej jak to możliwe.
- Należy unikać zbędnego ryzyka. Pracując z dziećmi należy upewnić się, że sprzęt i wyposażenie są używane w sposób zgodny z przeznaczeniem, a otoczenie pracy jest bezpieczne.
- Należy pamiętać, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice/ opiekunowie prawni. Należy szanować ich prawa i wspomagać w procesie wychowania.
- Należy traktować każde dziecko indywidualnie, starając się rozumieć jego potrzeby i wspomagać jego możliwości.

- Należy pamiętać o tym, że stosunek do dziecka ma cechować się życzliwością, wyrozumiałością i cierpliwością, a jednocześnie stanowczością i konsekwencją w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.
- W ramach zajęć i zabaw personel ma prawo przytulać dziecko, sadzać je na kolanach, trzymać na rękach, pomagać w wykonywaniu ćwiczeń sprawnościowych, zadań ruchowych, czy manualnych – tylko za zgodą dziecka.
- W sytuacji zagrożenia wypadkiem, kontuzją personel ma prawo zareagować zdecydowanie (gwałtownie odsunąć dziecko od źródła zagrożenia, przenieść w bezpieczne miejsce), a następnie, gdy okoliczności pozwolą, wyjaśnić dziecku przyczyny swoich działań.
- W sytuacji wykonywania czynności pielęgnacyjnych przy dziecku personel dba o komfort i bezpieczeństwo dziecka, a same czynności wykonuje bez pośpiechu i w sposób delikatny.

Zachowania i praktyki, które są niedopuszczalne ze strony Pracowników:
- Nie wolno krzyczeć, zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać małoletnich.
- Nie wolno bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej małoletniego.
- Nie wolno nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych. Niedozwolone są seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.
- Nie wolno utrwalać wizerunku dziecka w celach prywatnych czy bez zgody Opiekuna dziecka. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci.
- Nie wolno zapraszać dzieci do swojego prywatnego mieszkania/ domu.
- Nie podejmuje się form okazywania niechcianej czułości, niedozwolone jest okazywanie czułości w miejscach wyizolowanych, np. łazienki, komentowanie rozwoju fizycznego małoletniego.

W każdej wyjątkowej sytuacji wynikającej ze stanu emocjonalnego, potrzeb fizjologicznych,
choroby dziecka czy nieprzewidzianych wypadków należy poprosić o pomoc, obecność inną
dorosłą osobę jeżeli to możliwe.
Świadek jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze informuje o tym osobę odpowiedzialną i postępuje zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji przyjętą w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Happy Kids.

Przepisy końcowe:
Standardy wchodzą w życie na mocy zarządzenia dyrektora przedszkola Małgorzaty Szygulskiej. Ze standardami są zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

1.U. 2023 poz. 1606 USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
2.*Konstytucja Rp z dnia 2 kwietnia 1997 roku* (Dz. U. 1997.78.483) *zapisy regulują ochronę Dziecka przed przemocą,wyzyskiem i demoralizacją.*
3.*KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta* przez *Zgromadzenie Ogólne* Narodów Zjednoczonych dnia *20 listopada 1989 r. (Dz.* z dnia 23 grudnia 1991 *r.)*
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz.U. 2023 poz. 1870).

5.Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)
6.Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015.583, t.j.) – zapisy regulujące relację pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz rodzicami i placówką oświatową, a także władzę rodzicielską, kontakty rodzica z dzieckiem i reprezentację dziecka
7.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – akty prawne regulujące m.in. interwencję w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka.
8.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.0.984 tj.)
9.Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309).
10.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2023.0.900 t.j.)
11.Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700).
12.Kodeksu postępowania karnego – art. 304, Kodeksu karnego – art.162,
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)